

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☒ COPIA

N. 36

Data 14 maggio 2021

OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL I° SEMESTRE DELL'ANNO 2021 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

L'anno **duemilaventuno**, il giorno 14, del mese di maggio, alle ore 12,30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI *
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	NO **
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI *
4	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI *
5	CACCIA	Francesco Guerino	Assessore	SI *

* presente fisicamente

** presente in audioconferenza

Presiede il dr. Pasquale Muccari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Accertata dal Segretario Comunale la presenza degli assessori e in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☒ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☒ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

«1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.»

Vista la sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b), e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

Visto il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, con il quale vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre in oggetto fino alla decorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

Ritenuto di dover preventivamente quantificare per il **primo semestre 2021** le somme che vengono destinate a:

- 1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due trimestri successivi;
- 2) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- 3) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il I° semestre dell'anno **2021** sulla base delle previsioni risultanti da:

- ☐ bilancio di previsione **2021** in corso di formazione.

Ritenuto di poter determinare come dal prospetto che segue il fabbisogno per la corresponsione delle retribuzioni al personale, rilevando i dati dagli allegati al bilancio relativi al personale e dallo stesso bilancio:

N.D.	DESCRIZIONE DEGLI ALLEGATI O DEGLI INTERVENTI	PREVISIONE ANNUA		
		ONERI DIRETTI	ONERI RIFLESSI	TOTALE
.....	Spese personale a tempo indeterminato	279.656,91	91.727,47	371.384,38
.....	Spese personale a tempo determinato			
	Totali €	279.656,91	91.727,47	371.384,38
	- Spese eventualmente non ricorrenti nel corso del semestre in esame (13° mensilità ecc.)		€	
			Differenza €	371.384,38

1/2 (pari a due trimestri) della differenza pari a **€ 185.692,12**

Ritenuto altresì di potere desumere dal bilancio di previsione 2021-2023 relativamente al corrente esercizio l'ammontare complessivo dei pagamenti per mutui scadenti nell'anno in corso, come dal prospetto che segue:

N.D.	CADENZE RATE	AMMONTARE DELLA RATA		
		CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
1	Mutui e prestiti obbligazionari a rate annuali	59.411,48	11.148,59	70.560,07
2	Mutui e prestiti obbligazionari a rate semestrali	125.934,71	86.160,57	212.095,28
Totali €		185.346,19	97.309,16	285.655,35

Ammontare da considerare per il semestre in argomento:

- per mutui e prestiti obbligazionari a rate annuali € 70.560,07
- per mutui e prestiti obbligazionari a rate semestrali € 106.046,64

Totale € 176.607,71

Visto l'elenco analitico dei pagamenti scadenti nel detto semestre per l'espletamento dei servizi indispensabili come individuati con il D.M. 28 maggio 1993 predisposto dall'ufficio ragioneria e che viene qui di seguito, così riepilogato:

MISSIONI	PROGRAMMI	IMPORTI
01) Servizi istituzionali, generali e di gestione	01) Organi istituzionali	26.375,00
	02) Segreteria generale	22.100,00
	06) Ufficio tecnico	1.675,00
	07) Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	10.472,50
	08) Statistica e sistemi informatici	
02) Giustizia	01) Uffici giudiziari	
	02) Casa circondariale e altri servizi	
03) Ordine pubblico e sicurezza	01) Polizia locale e amministrativa	61.500,00
	02) Sistema integrato di sicurezza urbana	
04) Istruzione e diritto allo studio	01) Istruzione prescolastica	7.000,00
	02) Altri ordini di istruzione non universitaria	28.750,00
	03) Servizi ausiliari all'istruzione	28.760,00
09) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03) Rifiuti	238.500,00
	04) Servizio idrico integrato	104.080,00
10) Trasporti e diritto alla mobilità	05) Viabilità e infrastrutture stradali	48.000,00
11) Soccorso civile	01) Sistema di protezione civile	
	02) Interventi a seguito di calamità naturali	
12) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09) Servizio necroscopico e cimiteriale	2.500,00
Totale €		579.712,50

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette a esecuzione forzata che vengono riepilogate per il **primo semestre 2021** come segue:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, importo determinato come in narrativa € **185.092,19**

b) pagamento delle rate dei mutui..... € **176.607,71**

c) pagamenti per l'espletamento dei servizi locali indispensabili€ **579.712,50**

Totale € 941.412,40

2) di dare atto che il presente atto verrà notificato al Tesoriere dell'Ente;

3) di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all'articolo 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei dati sintetici in formato tabellare, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico",

Infine,

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

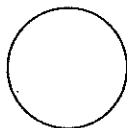
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to dr. Pasquale Muccari



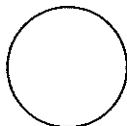
► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

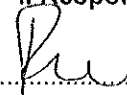
PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile


.....

ATTESTAZIONE

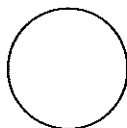
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

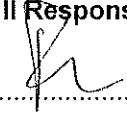
☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



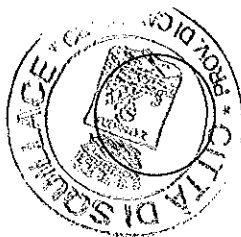
► Il Responsabile


.....

E' copia conforme all'originale

Squillace, li

19 MAG 2021



Il Segretario Comunale
(dr.ssa Giuseppina Ferrucci)

